

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2105/2541

นาย ไพโรจน์ อิน สว่าง
นาย แสง สุข นิรันดร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194

เมื่อนาย ภ. และนาง ล. กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ โดยมีจำเลยเป็นผู้นำที่ดินไป
จดจำนองเป็นประกัน แม้สัญญาจำนองจะ เขียนว่าจำเลยเป็นผู้กู้ยืมเงินจากโจทก์ก็
เป็นการเขียนข้อความ ลงไว้ไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้องถือว่าการกู้ยืมเงินดัง
กล่าว เป็นกรณีที่จำเลยทำแทนนาย ภ.และนางล.ต่อมาเมื่อนายภ. และนางล. มอบ
เงินให้จำเลยไปไถ่ถอนจำนองจากโจทก์ ปรากฏว่ายังมีหนี้เงินยืมค้างชำระบางส่วน
จำเลยจึงทำสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้กับโจทก์ ก็ต้องถือว่าจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินดัง
กล่าวกับโจทก์แทนนาย ภ.และนาง ล.หาใช่จำเลยเป็นผู้กู้ยืมเงินจากโจทก์ไม่ ดังนั้น
บุคคลผู้ซึ่งมีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาฉบับดังกล่าวคือ นายภ. และ
นาง ล. มิใช่จำเลย เมื่อนายภ.กับนางล.ชำระหนี้ดังกล่าวให้โจทก์เรียบร้อยแล้วหนี้
ตามฟ้องจึงระงับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินไว้กับโจทก์ต่อมาจำเลยไถ่ถอน
จำนองที่ดินดังกล่าว จำเลยจะต้องชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์ 526,000 บาท
แต่จำเลยมีเงินไม่พอยังขาดอยู่ 64,000 บาท โจทก์ยอมให้จำเลยทำสัญญากู้เงินโดย

ถือว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ 64,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จำเลยสัญญาจะชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงกำหนดจำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย 81,294 บาท

จำเลยให้การว่า นายภิรมย์ อินสว่าง พี่ชายโจทก์ และนางลัดดา อินสว่าง หลานจำเลยซึ่งเป็นภรรยานายภิรมย์ได้ร่วมกันกู้ยืมเงินจำเลย 320,000 บาท ต่อมา นายภิรมย์และนางลัดดาต้องการเงินเพิ่มจึงขอร้องให้จำเลยนำที่ดินไปค้ำประกันเงินกู้ที่จะไปกู้ยืมจากโจทก์ จำเลยจึงได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ที่นายภิรมย์และนางลัดดากู้ยืมเงินโจทก์ 450,000 บาท ต่อมาโจทก์ให้จำเลยทวงหนี้จากนายภิรมย์และนางลัดดานางลัดดาไปกู้ยืมเงินอื่นได้ 500,000 บาท นายภิรมย์และนางลัดดาจึงมอบเงิน 500,000 บาท ให้จำเลยไปไถ่จำนอง หากเงินยังขาดอยู่เท่าใด นายภิรมย์และนางลัดดาจะชำระให้โจทก์ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์คิดแล้วนายภิรมย์และนางลัดดาคงค้างอีก 64,000 บาท ไถ่ถอนจำนองแล้วโจทก์ให้จำเลยทำสัญญากู้เงิน 64,000 บาท เพื่อจำเลยจะได้ติดตามทวงหนี้ให้ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 64,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังยุติว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 นายภิรมย์ อินสว่างกับนางลัดดา อินสว่าง กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน

450,000 บาทโดยมีจำเลยเป็นผู้จำนองที่ดินของจำเลยค้ำประกัน ปรากฏตามสำเนาสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 1 หลังจากกู้แล้วนางลัดดาได้ชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตลอดมา ต่อมาจำเลยต้องการโฉนดที่ดินที่จำนองกลับคืนเพื่อจะนำไปแบ่งแยกให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม นายภิรมย์และนางลัดดาจึงให้จำเลยไปไถถอนจำนองจากโจทก์ซึ่งจำเลยได้นำเงินไปชำระหนี้และไถถอนจำนองจากโจทก์เป็นเงิน 450,000 บาท จำนวนเงินที่จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่ครบตามจำนวนหนี้ที่นายภิรมย์และนางลัดดาค้างชำระแก่โจทก์ กล่าวคือยังคงขาดอยู่อีก 64,000 บาท จำเลยจึงทำสัญญากู้เงินให้แก่โจทก์ไว้โดยระบุในสัญญาว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 64,000 บาท ปรากฏตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 แล้วหรือไม่จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ฟังยุติดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเดิมนายภิรมย์และนางลัดดากู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 450,000 บาท โดยมีจำเลยเป็นผู้นำที่ดินของจำเลยไปจำนองเป็นประกันไว้ต่อโจทก์ ปรากฏตามสำเนาสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 1 เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้ตามสัญญาจำนองจะเขียนไว้ว่าจำเลยเป็นผู้กู้เงินโจทก์ก็เป็นการเขียนข้อความลงไว้ไม่ตรงตามความเป็นจริง การกู้ยืมตามที่เขียนไว้ในสัญญาจำนองจึงเป็นกรณีที่จำเลยทำแทนนายภิรมย์และนางลัดดาหาใช้จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์อย่างใดไม่ จากคำเบิกความของโจทก์ได้ความว่าหนี้เงินกู้นี้ดังกล่าวมาโดยนายภิรมย์และนางลัดดาเป็นผู้รับผิดชอบชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งนางลัดดาได้ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ตลอดมา ต่อมาเมื่อจำเลยต้องการโฉนดที่ดินที่นำไปจำนองคืนเพื่อไปแบ่งแยกให้แก่พี่น้อง โจทก์จึงบอกให้นายภิรมย์และนางลัดดาไปไถถอนจำนองและปรากฏจากคำเบิกความนางลัดดาพยานโจทก์ว่าจำเลยได้หาเจ้าหนี้เงินกู้ให้นางลัดดาเพื่อนำเงินไปไถถอนจำนองให้ด้วย ซึ่งต่อมานายภิรมย์และนางลัดดาก็ให้จำเลยนำเงินกู้นี้ดังกล่าวไปไถถอนจำนองจำนวน 450,000 บาท และยังคงค้างชำระดอกเบี้ยอยู่อีก 64,000 บาท จากคำเบิกความของโจทก์และจำเลยได้ความว่าหนี้ที่

นายภิรมย์และนางลัดดาอ้างคำชำระดังกล่าวจำเลยได้ทำสัญญากู้เงินให้แก่โจทก์ไว้
ปรากฏตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้จากข้อเท็จจริง
ดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินจำนวน 450,000 บาท ตามที่เขียนไว้ในสัญญา
จำนองเอกสารหมายเลข ล.1 ก็ดี การหาเงินมาไถ่ถอนจำนองรวมตลอดถึงการนำเงินไป
ไถ่ถอนจำนองก็ดีเป็นเรื่องที่จำเลยทำแทนนายภิรมย์และนางลัดดาทั้งสิ้น เมื่อปรากฏ
ว่าในขณะที่จำเลยนำเงินไปไถ่ถอนจำนองนายภิรมย์และนางลัดดายังมีหนี้ชำระ
แก่โจทก์อยู่อีก 64,000 บาท การที่จำเลยทำสัญญากู้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์
พฤติการณ์จึงเป็นทำนองเดียวกับการทำสัญญาจำนองจำนวน 450,000 บาทนั่นเอง
กล่าวคือเป็นเรื่องที่จำเลยทำแทนนายภิรมย์และนางลัดดา หาใช่จำเลยเป็นผู้กู้เงิน
โจทก์อย่างใดไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความผูกพันต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินเอกสาร
หมายเลข จ.1 ให้แก่โจทก์คือนายภิรมย์และนางลัดดา มิใช่จำเลยดังที่โจทก์ฟ้องทั้งข้อ
เท็จจริงจากทางนำสืบของจำเลยและคำเบิกความของโจทก์ก็ได้ความอีกว่าภายหลัง
ต่อมานายภิรมย์ได้ชำระเงินจำนวน 64,000 บาท ให้แก่โจทก์ไปเรียบร้อยแล้ว ที่
โจทก์เบิกความทำนองว่าเงินที่โจทก์รับมาจากนายภิรมย์จำนวน 64,000 บาท เป็น
เงินที่โจทก์ยืมจากนายภิรมย์นั้นเห็นว่าขัดต่อเหตุผล เพราะเมื่อนายภิรมย์และนาง
ลัดดาอ้างชำระหนี้แก่โจทก์อยู่ 64,000 บาท แล้วโจทก์จะต้องไปยืมเงินจำนวนดัง
กล่าวจากนายภิรมย์ทำไมอีก ด้วยเหตุผลดังได้วินิจฉัยมาเห็นว่า พยานหลักฐานของ
จำเลยมีน้ำหนักดีกว่าของโจทก์ ฟังได้ว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1
แทนนายภิรมย์และนางลัดดา และนายภิรมย์กับนางลัดดาได้ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่
โจทก์ไปเรียบร้อยแล้ว หนี้ตามฟ้องจึงระงับศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นศาล
ฎีกาเห็นด้วยในผลฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-กนก พรณรรักษา-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ